

# 안전사고에 대한 임원 문책규정

[시행 2023. 10. 26.] [규정 제554호., 2023. 10. 26. 일부개정]

**제1조(목적)** 이 규정은 인천국제공항공사(이하 “공사”라고 한다)의 사업장에서 안전사고가 발생한 경우 임원의 문책에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 임원

가. 공사 직제규정 제3조(임원) 중 상임이사(사장 및 상임감사위원 제외) <개정 2023. 10. 26.>

나. 공사 직제규정 제5조 제2항의 상임이사를 제외한 본부장, 단장 및 산업안전보건 주관 부서의 장(이하 “임원에 준하는 본부장”이라 한다) <개정 2023. 10. 26.>

2. 공항 종사자 : 인천공항 사업장에서 종사하는 공사 직원 및 공사가 발주 또는 도급한 업체의 종사자 <개정 2023. 10. 26.>

**제3조(적용범위)** 이 규정은 제2조에서 정의하는 공사의 임원에 대하여 적용한다. 단, 사장, 상임감사위원에 관한 사항은 「공공기관의 운영에 관한 법률」이 정하는 바에 따른다. <개정 2023. 10. 26.>

**제4조(임원의 안전관리 책무)** 공사의 임원은 공항 종사자와 국민의 생명을 존중하고 사업장의 안전사고 방지를 위한 조치를 하며 관계 법령과 지침에 따른 안전관리 의무를 이행하고, 소속 직원이 이를 준수하도록 지휘·감독하여야 한다. <개정 2023. 10. 26.>

**제5조(문책사유)** 공사 사장은 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에서 정한 안전관리 대상 사업·시설에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 안전사고가 발생한 경우에는 해당사고와 관련한 임원을 문책할 수 있다. 다만, 그 임원이 제4조에서 정한 책무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 감경할 수 있다.

1. 「산업안전보건법」 제2조 제2호에 따른 중대재해
2. 「산업안전보건법」 제44조에 따른 중대산업사고
3. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 중대산업재해 <신설

2023. 10. 26.>

4. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제58조 제1항에 따른 일정한 규모 이상의 사고
5. 그 밖에 이에 준하는 경우로서 근로자와 국민의 안전에 중대한 위해를 발생 시킨 산업재해 또는 사고

**제6조(문책의 종류 및 내용)** 임원에 대한 문책의 종류 및 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 상임이사 : 문책의 종류는 별표1, 문책내용은 별표2와 같다.
2. 임원에 준하는 본부장 : 문책의 종류는 별표1, 문책내용은 공사 인사규정을 따른다. <개정 2023. 10. 26.>

**제7조(문책절차)** ① 공사 사장은 제5조 각 호에 해당되는 안전사고 발생 시 정부 부처 및 사고조사기관에서 작성한 사고 원인과 관련법령 위반사항에 대한 사고 조사보고서(이하 “사고조사보고서”라 한다)를 통보받은 날로부터 2개월 내에 필요한 문책조치를 하여야 한다. 다만, 재심 등 불가피한 경우 1개월 까지 연장가능 하다.

② 공사 사장은 사고조사보고서에 근거하여 임원에 대한 문책을 하는 경우 지체없이 다음 각 호에 따라 처리하여야 하며, 그 의결 결과에 따라 문책하여야 한다.

1. 상임이사 : 공사 이사회에 부의하여 심의·의결
2. 임원에 준하는 본부장 : 공사 인사위원회에 부의하여 심의·의결 <개정 2023. 10. 26.>

③ 공사 사장은 이사회 또는 인사위원회에 부의한 경우 이를 당사자에게 즉시 통보하여야 하고, 이사회 또는 인사위원회에서 임원에 대한 문책에 관한 사항을 심의할 때에는 당사자가 이사회 또는 인사위원회에 출석하여 진술할 수 있다.

④ 문책을 위한 이사회 또는 인사위원회 심의·의결 시 [별표3]을 기준으로 하여야 하며 외부 전문가의 자문을 구할 수 있다.

⑤ 기타 이 규정에서 정하지 않은 재심, 감경 등에 관한 사항은 공사 인사규정 중 징계 및 인사위원회에 관한 규정을 준용한다. 이 경우 “징계”는 “문책”으로 본다.

**제8조(문책결과 보고)** 공사 사장은 문책 절차 종료 즉시, 문책 대상 임원, 절차 진행일, 문책 실시 여부와 그 사유를 주무부처 장관에게 보고하여야 하며, 문책을 실시한 경우에는 문책 종류, 양정 사유, 실시(예정)일을 보고 내용에 포함하

여야 한다.

[본조신설 2023. 10. 26.]

부 칙

<규정 제453호, 2020. 9. 23.>

이 규정은 2020년 9월 23일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제554호, 2023. 10. 26.>

이 규정은 2023년 10월 26일부터 시행한다.

[별표 1] 문책의 종류

[별표 2] 상임이사 문책 내용

[별표 3] 문책양정 기준

[별표 1] <개정 2023. 10. 26.>

문책의 종류

| 상임이사       | 임원에 준하는 본부장 |
|------------|-------------|
| 1. 해임      | 1. 파면·해임    |
| 2. 연임제한    | 2. 정직       |
| 3. 업무배제    |             |
| 4. 기본연봉 감액 | 3. 감봉       |
| 5. 경고      | 4. 견책       |
| 6. 주의      | 5. 경고·주의    |

[별표 2] 상임이사 문책 내용

| 종류         | 내 용                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 해임      | -                                                                             |
| 2. 연임제한    | -                                                                             |
| 3. 업무배제    | 1개월 이상 3개월 이하의 기간동안 출근 및 직무정지를 하고, 기본연봉은 지급하지 않는다.                            |
| 4. 기본연봉 감액 | 1개월 이상 3개월 이하의 기간동안 임원보수규정에 따른 기본연봉 월액의 3분의 1을 감하여 지급한다. (경고 3회 이상 누적 시에도 적용) |
| 5. 경고      | 이사회 심의를 거쳐 사장 명의의 서면으로 각성을 촉구하고 당사자는 과오에 대한 경위서를 제출한다. (주의 2회 이상 누적 시에도 적용)   |
| 6. 주의      | 이사회에 회부하지 않고 사장 명의의 서면으로 각성을 촉구한다.                                            |

\* 업무배제는 기본급 감액 포함하며, 연임제한은 업무배제를 병과

[별표 3] 문책양정 기준

| 관련법령          |              | 위반 의무                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 문책유형                    |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 직영<br>및<br>도급 | 산업안전<br>보건법  | ① 작업설비 등 부적절, 고장(규칙 제9조 등)<br>② 안전시설 미비, 부적절, 고장(규칙 제21조 등)<br>③ 안전(방호)장치 미비, 부적절, 고장, 해제(규칙 제12조 등)<br>④ 작업지휘자·감시자 미배치, 부적절(규칙 제39조 등)<br>⑤ 위험상황 작업강행(규칙 제37조 등)<br>⑥ 대피조치 미흡, 부적절(규칙 제241조의2제1항 등)<br>⑦ 공사기간 단축·공법변경 금지의무(법 제69조제1항·제2항)_도급인<br>⑧ 설계변경·변경요청의무(법 제71조제3항 후단)_도급인                                                                                                                                                                                                                                       | 해임<br>연임제한<br>업무배제      |
|               |              | ① 비상구·소화설비 미비, 부적절, 고장(규칙 제241조제1항제3호 등)<br>② 경보, 구호설비 미비, 부적절, 고장(규칙 제11조제4호 등)<br>③ 위험기계·기구 안전검사 미수검(규칙 제36조 등)<br>④ 작업계획·점검 미실시, 부적절(규칙 제38조제1항 등)<br>⑤ 작업방법 부적절(규칙 제38조제3항 등)<br>⑥ 작업시간·기간 불충분(규칙 제421조제1항 등)<br>⑦ 무자격자·미숙련자 작업배치(규칙 제318조 등)<br>⑧ 작업지시·신호 미실시, 부적절(규칙 제40조 등)<br>⑨ 작업장(위험장소) 출입·이동방법 부적절(규칙 제11조 등)<br>⑩ 작업설비 등 용도 외, 부적절 사용(규칙 제96조 등)<br>⑪ 안전교육 미실시, 부적절(규칙 제89조 등)<br>⑫ 건설공사 기간 연장금지(법 제70조제2항후단)_도급인<br>⑬ 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련 미실시(법 제4조제1항제5호)_도급인<br>⑭ 도급작업에 따른 안전·보건 관련 정보 미제공(법 제65조제1항)_도급인 | 업무배제<br>기본연봉 감액         |
|               |              | ① 보호구 미지급, 부적절, 고장(규칙 제6조제2항 등)<br>② 안전표지 등 경고표지 미비, 부적절(규칙 제11조제5호 등)<br>③ 보호구 미착용, 성능 미달 보호구(규칙 제6조제3항 등)<br>④ 작업수칙·지시 위반(규칙 제436조 등)<br>⑤ 전도 방지 미조치(규칙 제3조 등)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 기본연봉 감액<br>경고<br>주의     |
| 발주            | 산업안전<br>보건법  | ① 공사기간 단축·공법변경 금지의무(제69조 제1항·제2항)<br>② 설계변경의무(제71조제4항)<br>③ 건설공사 기간 연장금지(제70조제1항)<br>④ 안전보건조정자 선임의무(제68조제1항)<br>⑤ 안전보건대장 작성, 제공, 확인의무(제67조제1항)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 연임제한<br>업무배제<br>기본연봉 감액 |
|               | 건설기술<br>진흥법  | ① 건설사업관리계획 수립의무 위반<br>② 설계의 안전성 검토 미시행<br>③ 안전관리계획 승인규정 위반<br>④ 안전관리비 계상금지 위반<br>⑤ 건설사업관리계획 준수 불가시 착공금지 의무 위반                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|               | 건설산업<br>기본법령 | ① 직접시공 준수여부 확인의무 위반<br>② 건설공사 참여제한 하수급인 변경요구 의무 위반<br>③ 하도급계약 적정성 심사의무 위반                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 기본연봉 감액<br>경고<br>주의     |

|  |              |                                                                                                                                                                             |                                     |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  |              | ① 안전관리계획 이행여부 확인의무 위반<br>② 안전관리비 적정사용 확인의무 위반<br>③ 안전관리실태 점검회의 개최의무 위반                                                                                                      |                                     |
|  | 전기<br>공사업법   | ① 전기공사 분리발주규정을 위반한 경우                                                                                                                                                       | 연임제한<br>업무배제<br>기본연봉 감액             |
|  |              | ② 도급계약 규정을 위반한 경우                                                                                                                                                           | 기본연봉 감액<br>경고<br>주의                 |
|  | 전기<br>사업법    | ① 전기안전관리자를 선임하지 않은 경우<br>② 사용전검사 합격규정을 위반한 경우<br>③ 기술기준에의 적합명령 규정을 위반한 경우(사업용·자가용)<br>④ 정기검사 규정을 위반한 경우<br>⑤ 제73조에 따른 전기안전관리자 업무규정을 위반한 경우                                  | 연임제한<br>업무배제<br>기본연봉 감액             |
|  |              | ⑥ 일반용전기설비 점검규정을 위반한 경우<br>⑦ 기술기준에의 적합명령 규정을 위반한 경우(일반용)<br>⑧ 제73조의3에 따른 전기설비 안전관리 기록규정을 위반한 경우<br>⑨ 제73조의8에 따른 전기안전관리업무 실태조사규정을 위반한 경우<br>⑩ 제73조의4에 따른 전기안전관리자 교육규정을 위반한 경우 | 기본연봉 감액<br>경고<br>주의                 |
|  | 전력기술<br>관리법  | ① 전력시설물 설계용역 발주규정을 위반한 경우<br>② 전력시설물 공사감리 발주규정을 위반한 경우<br>③ 전력시설물의 설계·감리규정을 위반한 경우                                                                                          | 연임제한<br>업무배제<br>기본연봉 감액             |
|  |              | ④ 감리원 배치 규정을 위반한 경우<br>⑤ 감리원 배치 신고, 공사감리 완료보고서 제출 규정을 위반한 경우                                                                                                                | 기본연봉 감액<br>경고<br>주의                 |
|  | 정보통신<br>공사업법 | ① 공사설계 및 공사감리 용역발주 의무 위반<br>② 공사발주 의무 위반 등 해당 법령상의 의무 위반                                                                                                                    | 연임제한<br>업무배제<br>기본연봉 감액<br>경고<br>주의 |
|  | 소방<br>공사업법   | 해당 법령상의 의무 위반                                                                                                                                                               |                                     |
|  | 문화재<br>수리법   | 해당 법령상의 의무 위반                                                                                                                                                               |                                     |
|  | 대형사고 등       | ① 단일 사고 사망자 3명 이상<br>② 단일 사고 3개월 이상 요양이 필요한 부상자 10명 이상 발생<br>③ 시설물 붕괴 또는 전도사고가 발생하여 재시공이 필요한 경우                                                                             | 해임                                  |

※ 문책양정 결정시 추가 고려사항

- ① 「산업안전보건법」 및 「건설기술진흥법」 등 위반으로 인한 처벌과 무관
- ② 아래 사유에 해당시 가중적용
  - 사고원인이 다수 중복되는 경우 그중 책임이 중한 사항에 해당하는 문책양정으로 의결
  - 동시 2명 이상 사망, 전년 대비 증가 등의 경우
  - 최근 1년 내 조치를 2회 받은 경우 등 고려